

1500241-50.2022.8.26.0608

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Gatto Martins Bonemer

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... alegou que de fato promovia o tráfico de drogas na companhia dos adolescentes, ao passo que os menores possuíam a função de "caixa" do tráfico. Ainda, alegou que a droga era deixada por um indivíduo em um veículo Palio prata, informando que vendia cada porção pelo valor de R\$20,00.

Interrogado, o denunciado permaneceu em silêncio.

Acompanha a peça acusatória o Auto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500241-50.2022.8.26.0608 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500241-50.2022.8.26.0608

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2227597/2022 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 26881550 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2227597 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JEFFERSON LIMA BRENTINI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Gatto Martins Bonemer

Vistos.

JEFFERSON LIMA BRENTINI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei Federal n. 11.343/06, e artigo 29, do Código Penal porque, segundo a acusação, no dia 19/08/2022, por volta de 12:10 horas, na Rua José Pucineli, nº 300, Parque Vicente Leporace I, nesta cidade e comarca de Franca/SP, previamente conluiado e agindo com unicidade de desígnios com os adolescentes GUSTAVO CÉSAR MELO ROSA e MARCOS VINICIUS RODRIGUES FACIOLI, trazia consigo, visando o comércio de terceiros ou qualquer forma de disseminação, 41 papelotes de "Erythroxylum coca L", popularmente conhecida como cocaína, acondicionadas em trouxas plásticas transparentes, pesando 10,16, substância esta capaz de determinar dependência física e psíquica, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17, laudo de constatação de fls. 19/21 e exame químico toxicológico (fls. 99/101).

Segundo a denúncia, Policiais Militares foram até o local dos fatos, após receberem denúncia anônima oriunda do Disque Denúncia, dando conta de que indivíduos estariam promovendo tráfico de drogas, na Rua José Pucineli, nº 300, Bairro Leporace.

A equipe policial se deslocou até o local dos fatos, onde avistaram três indivíduos sentados em uma praça, e, posteriormente, viram que um indivíduo, ora denunciado, levantou do banco e se deslocou até um muro localizado atrás do conjunto habitacional, de modo que foi possível visualizar Jefferson escondendo três pequenos sacos plásticos de cor branca.

Os policiais realizaram a abordagem dos indivíduos, sendo eles o denunciado Jefferson e os adolescentes Gustavo e Marcos. Com o adolescente Gustavo localizaram, dentro de uma pochete, a quantia de R\$ 30,00, e com o menor de idade Marcos, a quantia de R\$ 70,00. No muro onde Jeferson havia escondido os entorpecentes, localizaram um invólucro plástico aberto contendo em seu interior 11 papélotes de pó branco, semelhante a cocaína, bem como localizaram mais dois invólucros plásticos fechados contendo em cada um 15 papélotes de pó branco, semelhante à cocaína, totalizando 41 papélotes.

Ao serem indagados pelos policiais militares, os adolescentes permaneceram calados. Contudo, Jefferson alegou que de fato promovia o tráfico de drogas na companhia dos adolescentes, ao passo que os menores possuíam a função de "caixa" do tráfico.

Ainda, alegou que a droga era deixada por um indivíduo em um veículo Palio prata, informando que vendia cada porção pelo valor de R\$20,00.

Interrogado, o denunciado permaneceu em silêncio.

Acompanha a peça acusatória o Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/51 e 92/103).

O inquérito foi arquivado com relação ao crime de associação para o tráfico, descrito no artigo 35, da Lei 11.343/06, conforme manifestação do Ministério Público, no item 3, de fls. 108, e decisão de fls. 115.

O réu ofereceu defesa preliminar (fls. 127/129).

A denúncia foi recebida, em 07/10/2022 (fls. 139/140).

Durante instrução, foram inquiridas as testemunhas comuns, bem como foi interrogado o réu (fls. 162).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido e a consequente condenação do acusado, entendendo estar comprovada autoria e materialidade delitiva. Alegou ser incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por estar o agente traficando na companhia de menores e levando em conta a quantidade de entorpecentes apreendidos, o que demonstra que ele vinha se dedicando com habitualidade à prática da hedionda atividade (fls. 167/180).

A defesa, por sua vez, alegou que deve ser reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Requereu: que a pena seja fixada no mínimo legal; na segunda fase, que seja reconhecida a atenuante de menoridade relativa, uma vez que o agente era menor de 21 anos, na data dos fatos; que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea; na terceira fase, que seja afastada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, já que não restou comprovado nos autos o envolvimento dos menores no crime de tráfico; que seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006; que seja aplicado o regime inicial aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito; caso não haja o reconhecimento da causa de diminuição de pena, que seja aplicado o regime semi-aberto (fls. 185/193).

É o relatório. DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva e a autoria do delito estão bem demonstradas através do auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), Boletim de Ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e apreensão (fls. 17), laudo de exame químico toxicológico (fls. 99/101), bem como pelos depoimentos colhidos.

Com relação ao entorpecente, concluíram os senhores peritos que no material

apreendido foi encontrada a presença do composto químico Metil Benzoil Ecgonina (cocaína), alcalóide extraído do vegetal *Erythroxylum coca*, o que demonstra, de forma cabal, a existência do princípio ativo das substâncias entorpecentes que causam dependência psíquica (fls. 100).

Os policiais militares OLDAIR PROCHNOW e ESDRAS OLIVEIRA DE SOUZA afirmaram que foram acionados por meio do Disque Denúncia sobre tráfico de drogas no local dos atos. Foram até o local e visualizaram o réu JEFFERSON LIMA BRENTINI e os menores sentados num banco. O réu se levantou e foi até um muro localizado atrás do conjunto habitacional, onde havia droga escondida. Diante da situação, realizaram a abordagem. Localizaram dinheiro com os adolescentes e no muro onde o autuado JEFFERSON havia escondido os sacos plásticos, localizaram papелotes de cocaína. O réu confessou que estava vendendo drogas no local, mas sem a participação dos menores.

A negativa do réu de que não houve a participação dos menores na venda da droga não tem lastro de credibilidade, pois, através das provas colhidas nos autos, bem como através dos depoimentos dos Policiais, restou demonstrado que o réu foi preso, na companhia dos menores, que, inclusive, estavam com o dinheiro da venda das drogas, de modo que deve ser aplicada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

Não há motivos para não se atribuir credibilidade aos depoimentos dos agentes públicos ouvidos nos autos, haja vista que eles são coerentes e harmônicos entre si, bem como porque não se demonstrou que eles poderiam ter qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa ao acusado. Portanto, o simples fato de tais testemunhas serem policiais militares não as torna desmerecedoras de confiança.

Assim, a conjugação dos depoimentos dos policiais, com a quantidade de droga e o dinheiro apreendidos demonstra a prática do tráfico de drogas e perfaz um conjunto probatório robusto o suficiente para uma condenação criminal.

Por todo o exposto, a condenação do réu é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

O artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, prevê pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Primeira fase: considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 o dia-multa.

Segunda fase: verifica-se a atenuante da menoridade relativa (fls. 11), porém a atenuante não tem o condão de reduzir a pena para aquém do patamar mínimo, no qual já fixada. Deixo de aplicar a atenuante da confissão, pois não houve confissão integral do delito.

Terceira fase: há uma causa de aumento, pois o réu arregimentou adolescentes para a prática do comércio ilícito de drogas (art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06). Dessa forma, elevo a pena base em 1/6, o que resulta em 05 anos e 10 meses de reclusão e 523 dias-multa.

Destaca-se que a aplicação da causa de diminuição de pena insculpida no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, restou vedada por ausência de preenchimento dos requisitos legais. A referida benesse se refere à figura do "traficante privilegiado", também chamada de "traficância menor" ou "traficância eventual", estabelecendo a redução de pena de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. No caso dos autos, a considerável quantidade, diversidade e nocividade de drogas apreendidas, com potencial para atingir uma quantidade elevada de usuários, aliada as circunstâncias da prisão em flagrante, na companhia de menores, revelam que o réu se dedicava à atividade criminosa, fazendo

difusão do vício, com animus lucrandi, modus vivendi.

Nesse sentido:

Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Não acolhimento. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas escorreitas. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Regime fechado mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Requisitos do artigo 44, do Código Penal, não preenchidos. Recursos não providos.

(TJSP; Apelação Criminal 1500791-09.2019.8.26.0557; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guaíra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/11/2022; Data de Registro: 10/11/2022)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, a fim de condenar JEFFERSON LIMA BRENTINI, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei Federal n. 11.343/06, e artigo 29, do Código Penal, ao cumprimento de 05 anos e 10 meses de reclusão e 523 dias-multa, no valor de 1/30 o dia-multa, no valor mínimo legal. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, considerando a natureza do delito. O crime de tráfico tem efeitos sociais dantescos, fomentando a prática de quase todos os demais delitos. Tudo isso afasta a possibilidade de outro regime que não o fechado.

É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 44 da Lei 11.343/2006.

Outrossim, permanecendo em cárcere durante a instrução, de todo recomendável a permanência da prisão em caso de eventual apelo, mormente porque persistem as circunstâncias que autorizaram a prisão.

Oportunamente, oficiem-se o Instituto de Identificação e Registro Geral (IIRGD) e ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal.

Em relação ao numerário depositado nos autos (fls. 94/95 e 96/97), o réu não apresentou prova da origem lícita do dinheiro e os depoimentos dos policiais demonstram que era proveniente do tráfico, razão pela qual determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Providencie-se o necessário.

Providencie-se a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (artigo 32 e respectivos parágrafos da Lei nº 11.343/06), resguardada quantia para eventual contraprova. Oficie-se, expedindo-se o necessário.

P. I.

Franca, 16/11/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA